

1514599-79.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/12/2022

... de Direito Criminal, Relator Desembargador Camilo Léllis, publicado em 29/06/2017).

APELAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES.

CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA.

DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. PARTE DA "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DO

RÉU. ÔNUS PROBATÓRIO. ROUBO CONSUMADO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514599-79.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514599-79.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2133545/2021 - DHPP - 3A. DELEGACIA DA D.A.S., 12586897 - DHPP - 3A. DELEGACIA DA D.A.S., 26/21/603 - DHPP - 3A. DELEGACIA DA D.A.S., 27/21/603 - DHPP - 3A. DELEGACIA DA D.A.S., 2133545 - DHPP - 3A. DELEGACIA DA D.A.S.

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELVIS DANIEL DIAS DA CUNHA e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos nº 921/2021

VISTOS.

ELVIS DANIEL DIAS DA CUNHA e ABNER DE ARAÚJO SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados pela Justiça Pública e devidamente processados como incursos nas penas do artigo 288, parágrafo único, do artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V e parágrafo 2º-A, inciso I, do artigo 158, parágrafos 1º e 3º, primeira parte, todos na forma do artigo 69, c.c. o artigo 61, inciso II, alíneas "j" e "h", todos do Código Penal.

Consta da exordia acusatória que em data incerta, porém anterior a 11 de fevereiro de 2021, nesta cidade, ELVIS DANIEL DIAS DA CUNHA e ABNER DE ARAÚJO SILVA, vulgo "bigode do asfalto", previamente ajustados, com unidade de desígnios, teriam se

associado com ao menos outro indivíduo não identificado, com o fim de praticarem crimes, mediante uso de arma de fogo.

Consta, também, que no dia 11 de fevereiro de 2021, por volta das 15h, na Rua Ibuguaçu, nº 308, bairro Vila Leopoldina, nesta cidade, em plena pandemia de Covid-19, ELVIS DANIEL DIAS DA CUNHA e ABNER DE ARAÚJO SILVA, agindo em concurso e unidade de desígnios, juntamente com ao menos outro indivíduo ainda não identificado, teriam subtraído, para proveito comum, mediante restrição da liberdade, violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo contra Jorge Peixoto Camargo, um veículo automotor marca/modelo Toyota/Hilux, cor prata, de placas FNN-9990/SP pertencente à vítima.

Consta, por fim, que nas mesmas condições de tempo e lugar, ELVIS DANIEL DIAS DA CUNHA e ABNER DE ARAÚJO SILVA, agindo em concurso e unidade de desígnios, juntamente com ao menos outro indivíduo ainda não identificado, teriam constrangido a vítima Jorge Peixoto Camargo, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, a entregar seu aparelho celular e seus cartões bancários com as respectivas senhas de utilização, bem como a fornecer o endereço de seu escritório e as chaves de acesso, assim como as chaves de sua residência, com o intuito de obterem para eles indevida vantagem econômica.

No bojo do inquérito, a autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária de ELVIS e ABNER (fls. 01/41 do apenso nº 1505245-30.2021.8.26.0050).

Por r. decisão proferida pelo Juízo do DIPÓ, em 25 de fevereiro de 2021, foi decretada a prisão temporária dos acusados (fls. 47/52).

A autoridade policial postulou pela revalidação da prisão temporária (fls. 59/61 do apenso), o que foi deferido pelo Juízo do Dipó (fls. 66/67). Os acusados não foram localizados e os mandados de prisão temporária não foram cumpridos.

Em seu relatório final, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva, com o que concordou o Ministério Público (fls. 93/106 e 109/11).

A denúncia foi recebida em 14 de setembro de 2021 e, na mesma oportunidade, este Juízo decretou a prisão preventiva de ELVIS e ABNER (fls. 120/122), expedidos mandados de prisão.

O acusado ELVIS foi preso preventivamente em 8 de fevereiro de 2022 (fls. 149/151).

Citados, ELVIS e ABNER apresentaram resposta à acusação.

Embora foragido, o acusado ABNER compareceu em audiência de instrução, ocorrida no dia 28 de abril de 2022, tendo este Juízo permitido seu ingresso na sala virtual, para acompanhamento da instrução, o que contou com a concordância do Ministério Público, notadamente por se tratar de acusação de crime de roubo, tendo a vítima realizado reconhecimento fotográfico dos dois réus em solo policial, e por interessar a ambas as partes que a vítima tivesse a oportunidade de tentar o reconhecimento pessoal dos dois réus em audiência, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Foram ouvidas a vítima e duas testemunhas comuns (fls. 206/208).

Na audiência em continuação, designada no formato presencial, em 27 de junho de 2022, o réu Abner, ainda foragido, não se apresentou. Foi declarado revel. Na mesma oportunidade, foi ouvido o delegado de polícia e interrogado o réu Elvis (fls. 225/226).

Ao final, manifestaram-se as partes em memoriais escritos.

O Ministério Público requereu a condenação dos acusados pelos crimes de roubo e extorsão descritos na denúncia e absolvição quanto ao crime de associação criminosa (fls. 231/249).

A defesa comum, por sua vez, requereu o reconhecimento de crime impossível quanto ao delito de extorsão, com a absolvição dos acusados, sustentando que a vítima não dispunha de bem material do qual os agentes pudessem obter proveito, de modo que nenhuma vantagem econômica foi obtida. Também requereu a absolvição dos réus dos crimes que lhe foram imputados na denúncia por insuficiência probatória. No tocante ao crime de associação criminosa, a defesa postulou a absolvição dos acusados por insuficiência probatória, por não estar provada a estabilidade da suposta associação. Em caso de condenação, requereu o reconhecimento de crime único quanto aos delitos de roubo e extorsão ou o concurso formal de infrações ou, ainda, a continuidade delitiva. Por fim, requereu a fixação das penas nos mínimos patamares legais; o afastamento da agravante do estado de calamidade pública; o afastamento

da causa de aumento de pena do uso de arma de fogo, por ausência de apreensão do artefato; o afastamento da majorante da restrição de liberdade da vítima nos crimes de roubo e extorsão, por configurar bis in idem; o reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa quanto ao crime de extorsão; o afastamento do concurso material de crimes; a concessão do direito de apelar em liberdade (fls. 256/289).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Procede, em parte, o pedido acusatório.

A materialidade dos delitos de roubo e de extorsão está comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 04/05 e 06/08, pelo relatório de fls. 19/23 e pela prova oral colhida.

Da mesma forma, a autoria criminosa dos acusados ficou evidenciada.

Na fase policial, Elvis foi indiretamente qualificado.

Em juízo, o réu Elvis alegou inocência e negou conhecer o corréu Abner. Passou pela Fundação Casa, por roubo, receptação e furto, porque morava num bairro com muitos crimes. Foi capturado em prisão preventiva da 2ª Vara Criminal e disse que a vítima não o reconheceu e foi absolvido. Não tinha carro. Depois de maior, não teve ocorrências. Sua mãe trabalhava no Ceagesp, onde vendia comidas. Quando saiu da Fundação Casa, policiais o abordaram e o fotografaram. Tem 22 anos de idade. Não conhecia anteriormente os policiais que testemunharam neste processo. Foi preso pela Força Tática numa abordagem de rotina na comunidade do Sapé, por prisão preventiva. Abner não respondeu ao processo da 2ª Vara Criminal (que é o caso do Corsa Vermelho, referido pelo delegado que testemunhou neste processo). Não soube explicar o fato de a vítima tê-lo reconhecido neste processo. Quis acrescentar que estava num veículo Mercedes GLA emprestado, o que foi fotografado e publicado em seu Instagram. O réu Abner também estava nessa foto, mas não soube declinar por qual motivo, já que afirmou que não o conhecia. Confirmou ter visto Abner, virtualmente, na primeira audiência deste feito e confirmou também que ele era o mesmo rapaz de camisa polo azul na foto referida com o veículo Mercedes GLA. Não soube explicar como o réu Abner estava na mesma foto que sua pessoa.

Já o réu Abner foi indiretamente qualificado na delegacia e em juízo foi declarado revel.

A vítima Jorge, ouvida em juízo, relatou que no dia 11 de fevereiro de 2021, por volta das 15h, saiu de sua casa e entrou em seu veículo Toyota Hilux, cor prata, que estava estacionado na Rua Ibuguaçu, em frente de sua residência. Assim que entrou no carro, um veículo Honda Fit, de cor branca, passou pela sua rua em alta velocidade. Ao avistar o depoente, o carro Honda Fit freou bruscamente. Dois indivíduos desceram do Honda Fit e anunciaram o assalto, mediante emprego de arma de fogo. Eram os réus Elvis e Abner. O motorista permaneceu ao volante. Os roubadores exigiram que o depoente descesse de seu veículo e ingressasse no Honda Fit, o que foi feito. O depoente pensou que os assaltantes quisessem levar seu carro, mas não era só isso. Eles também queriam que ingressasse no veículo deles para o que parecia ser o início de um sequestro-relâmpago. O depoente ficou confuso com a situação e tomou uma coronhada na cabeça, desferida pelo réu Abner. Com arma apontada para sua cabeça, os assaltantes mandaram que se sentasse no chão do banco de trás do Honda Fit.

O réu Abner sentou-se no banco traseiro com o depoente. O réu Elvis pegou a chave da caminhonete Hilux de sua mão e ligou o carro. Os dois carros saíram juntos. O depoente foi obrigado a colocar uma venda no rosto. Mesmo vendado, o depoente foi rememorando o caminho que os assaltantes faziam e percebeu que chegaram nas proximidades da Queiroz Filho. Percebeu que os assaltantes ingressaram na Favela do Jaguaré. A favela fica ao lado do Ceasa e como compra muitas plantas ali, por ser paisagista, sabia onde estava. O local lhe era muito familiar. Era uma rua sem saída, atrás da delegacia, dentro da favela. O depoente explicou que morava na localidade fazia 30 anos e por isso conhecia muito aqueles caminhos.

Dentro do carro, chegaram mais indivíduos, inclusive um garoto com voz ainda de criança.

Permaneceu todo o tempo sentado no carro, com a venda. Recebeu muitas ameaças e

coronhadas. Um dos assaltantes levantou sua venda e mostrou uma navalha, ameaçando cortar sua orelha se não entregasse o celular. Eles também queriam a chave de sua casa. Os assaltantes perguntavam muito sobre cartões, celular e chaves. Realmente não tinha dinheiro, nem cartões, nem celular, nem chave da casa. No momento da abordagem criminosa, estava só com a chave do carro. Mas dentro de seu carro, havia algumas chaves. Os assaltantes questionaram se eram chaves de sua casa, mas respondeu negativamente, dizendo que as chaves eram da corrente do carro e não de sua casa.

Sem acreditar no depoente, os assaltantes foram até sua residência, para tentar ingressar e furtar, em especial porque o depoente disse que seu celular tinha ficado em casa. Mas não conseguiram entrar na casa porque não tinham a chave. Por descuido, ao sair de casa, o depoente tinha derrubado a chave da casa no chão e não havia percebido. Posteriormente, sua chave foi achada no chão pela polícia. Os vizinhos tinham percebido a ação criminosa e avisaram a Polícia Militar, que estava rastreando para ver se encontrava o cativo. Quando os assaltantes voltaram para a favela, comentaram que já havia muita polícia na rua da casa do depoente e por isso não tinham podido ingressar na residência.

Durante o período de cativo, os assaltantes também mandaram o depoente declinar o endereço de seu escritório. Mediante coação, forneceu o endereço e os assaltantes foram até lá. Naquele local, há um prédio normal e o seu viveiro de plantas, que fica debaixo de uns fios de alta tensão. Os assaltantes desistiram de entrar porque havia muita movimentação de pessoas e também vigilantes. Soube que os assaltantes tinham ido até lá porque eles retornaram ao cativo, reclamando que não tinham entrado no prédio e no viveiro por causa da movimentação.

Então começou a "sessão de tortura e coronhadas", como disse literalmente o depoente.

Jorge destacou que o réu Elvis não estava no Honda Fit durante o trajeto até a favela. Elvis forçou a vítima a ingressar no Honda Fit, juntamente com Abner, mas saiu com a Hilux até a favela. Elvis estacionou a Hilux atrás do Honda Fit em que estava o depoente, já na favela, e veio duas vezes fazer perguntas. Primeiramente, Elvis perguntou ao depoente sobre o celular que encontrara no guarda-sol da Hilux, tendo o depoente respondido que era o chamado "celular do bandido", para entregar caso fosse assaltado. A seguir, Elvis questionou o depoente sobre a chave que encontrara no carro e o depoente respondeu que era a chave do estepe.

Os assaltantes rumaram com o depoente para outro lugar. Foram sentido Pirituba. Ali permaneceram até anoitecer, cerca de umas 4 horas. Começou a chover. Então voltaram para atrás do Ceasa e, na altura do portão 4, jogaram o depoente para fora do carro em movimento e saíram em velocidade.

O ofendido caiu no chão e ralou-se todo, machucou-se. Viu o carro dos assaltantes indo embora, em direção à favela. Andou por dentro do Ceasa, até chegar num posto de gasolina, onde conseguiu carona para casa, e chamou a polícia.

Elvis não estava no carro quando a vítima foi chutada para fora do Honda Fit, porque Elvis tinha ido vender a Hilux. Já Abner ficou o tempo todo no carro, ameaçando.

O sequestro ocorreu às 14h30min ou 15h e o abandono para fora do carro foi por volta de 20h30min ou 21h. Ao chegar em casa, recebeu de seus vizinhos a chave da casa.

Como Jorge concluiu em audiência, se a chave de sua casa não tivesse caído no chão, por certo os assaltantes teriam invadido a residência e subtraído tudo que houvesse ali. Como seu celular tinha ficado em casa, não foi possível fazer as transferências bancárias que os assaltantes pretendiam.

A vítima explicou que quem esteve o tempo todo no carro consigo foi o réu Abner.

Durante o cativo, os assaltantes fumaram maconha dentro do carro, mesmo estando a vítima ali. Jorge contou que foi ameaçado de morte o tempo todo. E a todo tempo, respondia que não tinha nada consigo porque tudo tinha ficado em sua casa.

Jorge referiu que os assaltantes quiseram vender a Hilux e começaram negociação sobre o carro. Falavam apelidos e não nomes. Nenhum dos assaltantes quis a Hilux. Seu carro foi encontrado próximo de Pirituba, numa favela, sem ninguém dentro. Depois foi até a delegacia para retirar o carro com uma chave reserva. A Porto

Seguro foi até a delegacia, para guinchar o carro, se fosse necessário. Foi de taxi até a delegacia, onde também estavam os policiais militares e os funcionários da Porto Seguro. O carro estava com o retrovisor esquerdo quebrado. Voltou para casa com seu carro. De dentro do seu carro, os assaltantes levaram o manual e a chave original do veículo. Havia também alguns pertences de pouco valor, que foram subtraídos e não recuperados. Aquele local era uma espécie de “desova” de carros roubados, como informaram os funcionários da Porto Seguro.

Ficou com hematomas na cabeça e no braço. Ralou bem o braço ao ser empurrado para fora do carro. Quando mandaram pular do carro, não reduziram a velocidade, estavam acerca de 40 km por hora. Foi chutado para fora do carro e caiu na pista de rolamento. Havia dois assaltantes no carro naquele momento. Se estivesse passando algum carro pela via, teria sido atropelado. Não passou por perícia. Foi até a Delegacia de Antissequestros no dia seguinte. Explicou o que havia acontecido e olhou diversas fotos. Reconheceu os dois réus imediatamente, com certeza absoluta. Seus vizinhos ficaram muito comovidos com os fatos.

No momento da abordagem, havia três assaltantes. Os dois réus estavam no banco de trás e havia um terceiro elemento no banco do motorista. Os dois réus desceram do carro e correram em sua direção. Abner apontou a arma, enquanto Elvis pegou a chave da Hilux de suas mãos e ligou o carro. Abner mandou sentar no chão do banco traseiro. Empurraram o banco dianteiro para trás, de modo que não conseguia se mexer. Teve câimbras por não conseguir se movimentar. O tempo todo com arma na cabeça. Abner ficou o tempo todo em sua companhia, ameaçando com arma. Abner vestia calça, camisa xadrez branca e vermelha e usava boné. Elvis usava calça jeans e camisa clara. O motorista não poderia reconhecer, porque só ouviu a voz dele. Somente depois de toda essa movimentação, foi vendado, de modo que pôde olhar muito bem para os rostos dos réus.

Logo depois de ser sequestrado, no caminho para a Favela do Jaguaré, o motorista do Honda Fit brecou bruscamente e um outro carro que vinha atrás, bateu no Honda Fit fortemente. Jorge sentiu o impacto. Estava vendado nesse momento. O carro que bateu atrás não era a Hilux, porque ela não tinha danos quando recuperada. Os assaltantes não desceram diante da colisão e saíram em disparada.

Não havia câmeras de vigilância em sua rua e nem no trajeto até a favela.

Atualmente, foram colocadas câmeras na rua.

O carro era 4 portas, branco e pequeno. Não anotou placas. Acredita que fosse um Honda Fit.

Ao todo, na favela, acredita que houvesse cinco assaltantes. Eram os dois réus, o motorista e mais dois comparsas deles. Também havia uma criança de cerca de 12 anos de idade, que estava curiosa para ver a arma do réu Abner. O réu não quis mostrar a arma para o menino e deixou claro que estava orgulhoso porque aquela arma era dele, não era emprestada. A arma de Abner era um revólver Taurus, calibre 38, oxidado. Percebeu que aquela movimentação dos assaltantes era corriqueira na favela. A todo tempo, passavam mulheres e crianças perto do carro. Os vidros do carro tinham insulfilme e as pessoas não podiam ver dentro. A rua em que permaneceu era na entrada na favela.

Os réus não usavam qualquer coisa que cobrisse suas faces.

Jorge disse que já superou o crime em sua vida.

Em audiência, de maneira sigilosa, a vítima olhou para duas telas. Numa tela, viu o réu Abner, foragido e que se apresentou em audiência (conforme constou do termo de audiência). Na outra tela, do CDP Osasco, olhou para o réu Elvis e para mais dois figurantes presos, identificados por placas numéricas de 1 a 3, sendo o réu Elvis o de número 1. Com absoluta segurança, a vítima reconheceu o preso de número 1 (Elvis) e o réu Abner (foragido e sozinho na outra tela).

Os policiais civis Paula e Alan, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apresentaram relatos afinados e seguros.

O policial Alan relatou que os réus faziam parte de uma quadrilha que morava na região do Ceasa e atuava na Vila Leopoldina. Praticavam roubos e sequestros com o mesmo modus operandi. Mas os integrantes variavam e as vezes havia agentes adolescentes. Muitas vítimas tinham medo de reconhecer. Eles levavam as vítimas e mantinham em cativeiro nos carros ou levavam para a favela. Olhando para fotos de

diversos possíveis autores, a vítima reconheceu Abner e Elvis. Elvis foi reconhecido em quatro processos e Abner foi reconhecido neste processo e em mais um. Mas com os dois réus juntos, só neste processo.

O policial Alan confirmou que a vítima olhou para as fotos de Elvis e Abner, acostadas a fls. 21 e 22 e fls. 27 e 29, e os reconheceu com segurança. Nunca teve contato pessoal com os réus. Eles não foram localizados na fase policial. Quando Elvis foi preso, já não estava na delegacia antissequestros. Os réus arrebatavam e sequestravam. A segunda parte da quadrilha, no Jaraguá, era responsável por diluir o dinheiro nas contas dos assaltantes. Alguns agentes dessa segunda parte da quadrilha foram detidos, mas não sabe se delataram os réus. Alan soube dizer que num outro caso, um comparsa de Elvis o delatou, fazia cerca de um mês. No caso sob análise, a vítima foi abordada no veículo e os agentes tentaram ingressar na empresa da vítima. A vítima estava muito assustada. Elvis dirigia o carro em alguns casos. O carro Chevrolet vermelho era de Elvis e foi apreendido. O policial não se lembrou se esse carro foi apreendido neste caso. Não lembrou se a vítima ficou machucada.

A policial Paula contou que trabalhava na Terceira Delegacia Antissequestros em 2020 e 2021 e estavam enfrentando grande onda de roubos e sequestros na Vila Leopoldina, Pinheiros e Lapa. Neste caso, a vítima vinha chegando em casa e foi abordada por três indivíduos e levada para a favela do Ceasa. Os assaltantes passaram a vítima para um Honda Fit branco. Estava saindo de casa, sem dinheiro. A vítima ficou por algumas horas na favela. Os agentes usaram entorpecentes e a vítima foi liberada no mesmo dia. A vítima foi ouvida. Já havia mais de 20 casos de sequestros na região.

A vítima reconheceu os dois réus com absoluta segurança. A vítima olhou para um álbum com muitas fotos. Paula acompanhou o reconhecimento fotográfico e confirmou que as fotos de fls. 21 e 22 foram reconhecidas pela vítima. Os dois réus foram reconhecidos em outros quatro casos de crimes semelhantes, mas Paula não se lembrou se foram reconhecidos juntos nos mesmos crimes ou separadamente. Os agentes da quadrilha se revezavam nas práticas criminosas, o que levou a crer que estavam vinculados um ao outro pela repetição do modus operandi nos casos e que todos viviam na mesma comunidade. Usavam um Corsa vermelho para os sequestros. Os policiais fizeram campana e viram Elvis e o menor Willian saindo da favela com o carro. Elvis era o condutor. O carro já tinha sido reconhecido em outros sequestros. Havia também o adolescente Rian, que foi encontrado nesse mesmo veículo. Os policiais também investigaram redes sociais e constataram que eram todos amigos. Havia uma outra parte da quadrilha, que morava do outro lado da Ponte do Jaguaré. Não teve contato pessoal com os réus, apenas os viu em fotos. Em audiência, viu os dois réus. Quando Elvis foi preso, já tinha saído da Terceira Delegacia Antissequestros. Está atualmente na Primeira Delegacia Antissequestros. O Delegado Dr. Tarcio, ouvido em juízo, contou que trabalhava na delegacia antissequestros e recebeu a notícia de que havia uma vítima de sequestro-relâmpago, arrebatada logo após sair de sua residência. Tratava-se de área de altos índices de sequestros-relâmpagos. Começou a investigar, mas não conseguiu localizar o veículo da vítima. Cerca de 4 horas após o arrebatamento, a família telefonou e contou que a vítima tinha sido liberada pelos sequestradores. Então ela foi até a delegacia e estava muito abalada psicologicamente. A vítima contou que tinha saído de casa para buscar algo que havia esquecido dentro de sua caminhonete Hilux, quando chegou um veículo Honda Fit, branco, ocupado por três elementos, que fechou sua passagem. Desembarcaram dois indivíduos, que eram Abner e Elvis, que arrebataram a vítima. Os réus transitaram com ela por 30 ou 40 minutos, até chegarem a Favela do Jaguaré. A vítima estava sem documentos, dinheiro ou celular. Então sofreu várias agressões físicas e psicológicas, com arma na cabeça e ameaças de apertar o gatilho. Os policiais fizeram incursões na favela, o que motivou os sequestradores a modificarem o local do cativo. O segundo cativo era perto do Ceasa e nele havia mais agentes criminosos. Os criminosos chegaram a usar drogas perto da vítima.

O réu Elvis percebeu que a vítima tinha um molho de chaves no bolso e, por isso, os assaltantes resolveram voltar para a residência dela e subtrair objetos do interior

do imóvel. Perto da residência da vítima, os criminosos depararam-se com populares e viaturas policiais, porque os vizinhos da vítima, que tinham visto a ação criminosa, tinham chamado a Polícia Militar. Os criminosos retornaram ao cativo com medo. Então os agentes discutiram entre eles sobre soltar ou não a vítima. Acabaram soltando a vítima, aproximadamente 4 horas após o arrebatamento. Na delegacia, a vítima forneceu detalhes, em depoimento bem minucioso. Primeiramente, a vítima descreveu vestes e características físicas dos agentes que viu (tatuagens, altura, cor). Foram exibidas várias fotografias de possíveis suspeitos, por bastante tempo, para que ela pudesse analisar cuidadosamente. A vítima reconheceu prontamente os dois réus e individualizou as condutas.

A vítima relatou coronhadas na cabeça, chutes e socos. Apanhou muito porque os criminosos ficaram nervosos porque ela não estava em posse de aparelho celular, carteira, cartões bancários. Houve agressões físicas e também psicológicas. A vítima tinha dores na cabeça e no abdome. Não soube se ela passou por perícia. Os réus estavam a bordo do Honda Fit branco, que fechou a passagem da vítima. Elvis fez a abordagem inicial e assumiu a direção do veículo da vítima. Abner usou arma de fogo e subjugou-a no veículo Honda Fit, levando-a até o cativo.

A testemunha representou pela prisão temporária dos dois réus, mencionando que já tinham sido reconhecidos também em outros procedimentos policiais. Não foi possível prendê-los durante o inquérito. Depois representou pela conversão em prisão preventiva.

Havia três agentes no Honda Fit e mais três agentes no segundo cativo.

Os réus e seus comparsas usavam sempre o mesmo modus operandi. Agiam com mais pessoas e armados, com emprego de violência física e com veículo dublê, com placas diversas das originais, para dificultar detecção por radares. Desciam dois ou três indivíduos, para arrebatamento da vítima. Às vezes o veículo da vítima era usado como cativo.

No caso dos autos, Abner ficou com a vítima no Honda Fit, armado, enquanto Elvis assumiu a condução do veículo da vítima. O veículo Honda Fit branco não foi localizado.

Quanto à extorsão, não houve exaurimento. Mas houve exigência, para que a vítima fornecesse dados bancários, como constou da própria declaração da vítima.

Foram subtraídos o veículo Hilux e alguns pertences que estavam no interior do veículo. A vítima descreveu os objetos no BO, tais como óculos. O veículo Hilux somente foi recuperado posteriormente e a testemunha não soube em que circunstâncias.

A testemunha já conhecia os réus anteriormente, pela prática de crimes idênticos. Eram sempre roubos cumulados com extorsão e coerção de liberdade. Eles foram reconhecidos por outras vítimas. Em audiência, a testemunha reconheceu o réu preso Elvis, requisitado e presente em audiência. Não teve contato com o acusado Elvis após os fatos.

Lembrou-se de que a vítima deste caso era um senhor, talvez com 60 anos ou mais. O veículo de Elvis já foi captado por câmeras de segurança em outros crimes, era um Corsa vermelho. Numa dessas ações criminosas na região, com vítima cativa, os policiais localizaram o veículo e o réu Elvis, na mesma comunidade em que a vítima deste processo ficou cativa. Elvis conseguiu se evadir na ocasião e até bateu na viatura. Depois, Elvis retornou para a mesma comunidade e aquela vítima apontou o réu Elvis como proprietário do carro e condutor no momento da perseguição. Aquela vítima era Willian Junior de Oliveira, que citou emprego de arma de fogo e agressões. Os réus não foram localizados em qualquer dos procedimentos, mas as vítimas foram seguras em reconhecê-los por fotografias digitais e coloridas, de boa definição. Não participou da detenção de Elvis.

Com efeito, esmiuçada toda a prova colhida, não remanesceram dúvidas acerca da autoria criminosa dos réus Elvis e Abner quanto aos crimes de roubo e extorsão que lhe foram atribuídos pela exordial acusatória. Inviável absolvição por insuficiência probatória nesses crimes.

A vítima foi totalmente segura ao reconhecer os dois réus, nas duas fases da persecução penal, e a combativa defesa não demonstrou qualquer motivo que pudesse levá-la a uma falsa imputação.

Há que se destacar que em crimes patrimoniais, como roubo e extorsão, os relatos serenos e firmes das vítimas merecem especial relevo, eis que seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação, de forma que podem prevalecer sobre as palavras dos réus, que podem contar meias verdades ou mesmo mentir para cavar redução na condenação.

Acresça-se, ainda, que as testemunhas ouvidas em juízo não tinham qualquer motivo escuso, demonstrado pela combativa defesa comum, para pretenderem prejudicar os acusados. As testemunhas sequer conheciam os réus previamente. Seus relatos são fiéis à ocorrência e ao que disse a vítima.

Primeiramente, a vítima Jorge foi abordada quando estava deixando sua residência e ingressando em seu veículo Hilux. A abordagem criminosa foi realizada pelos réus Elvis e Abner, que estavam acompanhados por um terceiro indivíduo, não identificado. Os três agentes chegaram num veículo Honda Fit, de cor branca, e pararam bruscamente quando avistaram a vítima. Os acusados Elvis e Abner desembarcaram do veículo Honda Fit e anunciaram o assalto, mediante emprego de arma de fogo. O terceiro elemento não desceu do carro e permaneceu ao volante. Os réus subtraíram o veículo Hilux da vítima Jorge, juntamente com os bens que estavam na caminhonete. Dentro da Hilux havia um celular, alguns pertences pessoais, o manual do proprietário do carro e chaves. O acusado Elvis foi quem assumiu a direção da Hilux e se evadiu na posse do carro. Portanto, com a subtração do veículo Hilux e dos objetos que estavam em seu interior, consumou-se o crime de roubo, com duas causas de aumento de pena, a saber concurso de agentes e emprego de arma de fogo. No ponto, a majorante do concurso de agentes está perfeitamente caracterizada, com base nas palavras seguras da vítima, que soube individualizar a conduta de cada agente criminoso. É certo que os réus Abner e Elvis agiram em comparsaria de propósitos entre si e com ao menos mais um indivíduo, todos unidos pelo mesmo desiderato criminoso. Dividiram tarefas e certamente repartiram os lucros obtidos com os bens roubados.

De outra banda, a causa de aumento do emprego de arma, para incremento da grave ameaça, também ficou bem configurada, com base nas palavras seguras da vítima, nas duas fases da persecução penal. Para a configuração da majorante do emprego de arma, é suficiente o emprego ostensivo da arma durante o assalto, como forma eficaz de intimidação, na medida em que causou maior medo na vítima. Aliás, a vítima descreveu a arma empregada no crime. Era um revólver Taurus, calibre 38, oxidado. Nesse sentido, inclina-se a jurisprudência pátria, inclusive do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Mesmo em caso de não apreensão da arma utilizada no evento criminoso, mas com base nas palavras seguras da vítima, os nossos Tribunais têm reiteradamente decidido que incide a causa de aumento de pena prevista no inciso I do parágrafo 2º-A, do artigo 157, do Código Penal:

APELAÇÃO CRIMINAL - roubo MAJORADO pelo concurso de agentes e emprego de arma DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos - Palavras das vítimas as quais se confere maior relevo - Reconhecimento efetivado pelos ofendidos, aliado aos demais elementos de convicção, que dão a certeza do cometimento do delito pelo apelante - Depoimento prestado por policiais - Validade - Res furtiva apreendida em poder do acusado - Inversão do ônus da prova - Afastamento das qualificadoras do emprego de arma e concurso de agentes - Descabimento - Devidamente evidenciado o cometimento do roubo mediante comparsaria e emprego de arma de fogo - Desnecessidade de apreensão do artefato, quando a comprovação de sua utilização é suprida por outros elementos de convicção [...] (TJ-SP - Apelação: 00011815220158260635, 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Camilo Léllis, publicado em 29/06/2017).

APELAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. PARTE DA "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DO RÉU. ÔNUS PROBATÓRIO. ROUBO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. PRECEDENTES. [...] 4. Emprego de arma de fogo devidamente comprovado pelas palavras das vítimas, que disseram ter sido abordadas pelos réus, que estavam armados com armas de fogo. Prescindibilidade da realização de perícia na arma para fins de reconhecimento da



majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal. Precedentes do STF e do STJ. (TJ-SP - Apelação: 00088037520138260564. 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Relator Desembargador Airton Vieira, publicado em 11/11/2015).

No entanto, afasto a majorante da restrição de liberdade da vítima no crime de roubo, porque quando a vítima foi colocada dentro do veículo Honda Fit, juntamente com os meliantes, o crime de roubo já estava consumado e os bens subtraídos já tinham desaparecido em posse do réu Elvis.

No segundo momento da ação criminosa, após a subtração do veículo Hilux e demais objetos, a vítima foi obrigada a ingressar no veículo Honda Fit branco, mediante grave ameaça arma e coronhadas desferidas por Abner.

No interior do Honda Fit, permaneceu subjugada pelo acusado Abner e por seu comparsa não identificado. Também foi obrigada a sentar-se no assoalho do banco traseiro do Honda Fit, onde ficou sob a mira de uma arma de fogo, apontada para sua cabeça. A todo tempo, o réu Abner permaneceu com a arma apontada para a cabeça da vítima, fazendo ameaças. O ofendido foi levado até a Favela do Jaguaré, onde foi mantido refém dentro do veículo Honda Fit.

Enquanto a vítima estava cativa dentro do Honda Fit, na Favela do Jaguaré, portanto em lugar diverso do roubo, aconteceu a exigência de entrega de cartões, celular e chaves, mediante grave ameaça, violência física e emprego de arma de fogo. Além disso, os acusados e seus comparsas tentaram ingressar na residência da vítima, mas não conseguiram, porque a polícia já estava no local.

Embora o réu Elvis estivesse tentando vender a Hilux roubada e não estivesse no Honda Fit durante o trajeto até a favela, a vítima afirmou que foi o réu Elvis que a forçou a ingressar no Honda Fit, juntamente com o réu Abner. E pouco depois, já refém na favela, a vítima foi abordada por Elvis em dois momentos. Elvis havia encontrado um celular dentro da Hilux e veio exigir da vítima a entrega da senha do aparelho. Mas não era um celular que a vítima usasse. Era o chamado "celular do bandido", que a vítima deixava ficar no carro para entregar para algum assaltante que a abordasse no trânsito. Depois Elvis quis saber se a chave, que ele havia encontrado dentro da Hilux, era da casa da vítima. Mas não era. Aquela era a chave do estepe.

Durante o período de cativo, os meliantes também exigiram que a vítima declinasse o endereço de seu escritório, o que foi feito mediante coação. Para lá rumaram os meliantes, no intuito de ingressar e subtrair o que houvesse de valor. Mas como havia muita movimentação de pessoas e policiais no local, os meliantes desistiram de ingressar no escritório e retornaram para a favela. Posteriormente, a vítima foi levada para outro local de cativo, sentido Pirituba, onde também permaneceu com sua liberdade restrita.

Mantido sob ameaça armada e agressões físicas, completamente acuado e imobilizado no chão do veículo Honda Fit, o ofendido ficou cativo das 14h30min ou 15h até 20h30min ou 21h, quando foi jogado para fora do veículo em movimento.

Durante o período em que permaneceu subjugado, os agentes exigiram celulares, cartões e senhas bancárias. Além disso, negociaram a caminhonete Hilux para venda. Como contou a vítima, além dos acusados, havia ao menos outras três pessoas envolvidas nas práticas delitivas.

Do exposto, ficou devidamente demonstrado que Elvis e Abner praticaram, em comparsaria e com emprego de arma, o roubo do veículo e demais objetos da vítima e, na sequência, praticaram a extorsão, novamente mancomunados e com emprego de arma, mantendo a vítima cativa e amedrontada, dentro do veículo Honda Fit, para exigir e obter dela cartões, senhas, celular e chaves da casa e do escritório. A vítima bem definiu a ação de cada réu em cada crime. Portanto, ambos realizaram os verbos dos tipos penais, no roubo e também na extorsão.

Assim sendo, consumou-se o crime de extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima, com as causas de aumento de pena consistentes no cometimento do crime por duas ou mais pessoas e mediante emprego de arma de fogo (artigo 158, parágrafos 1º e 3º do Código Penal).

Como se vê, houve uma sequência bem marcada de ações dos agentes e a restrição de liberdade da vítima não integrou a primeira conduta de roubo, mas somente a segunda conduta de extorsão. No caso, os réus mantiveram a vítima presa dentro do carro

Honda Fit por seis horas seguidas, de modo que a restrição de liberdade tornou-se condição para que os agentes obtivessem vantagem econômica. Por outro lado, vale ressaltar que a extorsão é crime formal e sua consumação independe do auferimento de vantagem econômica pelos agentes. Ademais, os réus coagiram a vítima a informar o endereço de seu escritório, que se tornou alvo de ataque e subtração patrimonial por parte dos acusados. Portanto, mesmo não tendo havido qualquer saque em conta da vítima, utilização de cartões bancários ou subtração de pertences dos imóveis da vítima, a verdade é que o crime de extorsão consumou-se, eis que se trata de delito formal, que atinge a consumação com a conduta típica imediatamente anterior à produção do resultado visado pelo sujeito. É entendimento que se coaduna com a Súmula 96 do Egrégio STJ: "O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida". Assim sendo, não há que se falar em crime impossível ou tentado.

Não há hipótese de acolhimento da tese defensiva de crime único para os crimes de roubo e extorsão, visto que cada crime se distingue por suas elementares específicas e inconfundíveis e pelo tempo em que ocorreram. Crimes com finalidades autônomas, em momentos distintos e subsequentes, consumados em locais diferentes. São crimes independentes e desvinculados. Os assaltantes poderiam ter levado unicamente o carro e os objetos pessoais nele contidos e seria um roubo. Poderiam ter exigido cartões e senhas bancárias ou forçado a informação sobre a localização do escritório da vítima e seria unicamente extorsão. Entretanto, distinguiram seus crimes de maneira muito clara. Houve o roubo e, após, a vítima foi levada como refém. Daí houve a extorsão, em tempo e local diversos, com o constrangimento da vítima para fornecer celular, senhas bancárias, cartões e endereço comercial, numa clara demonstração de que pretendiam a obtenção de vantagem indevida (sequestro-relâmpago).

Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: O que a lei penal protege no sequestro - que não constitui condição necessária para o roubo - é a liberdade pessoal de movimento da vítima - o direito de ir e vir e escolher o lugar onde quer ficar - configurando-se o crime independentemente do tempo de sua duração, evidenciando-se duas ações criminosas distintas, em concurso material (RT 731/564).

Sequestro. Caracterização. Crime material e permanente. Consumação no momento em que ocorre a privação da liberdade do ofendido. Irrelevância de ser curta a duração do constrangimento" (JTJ 154/314). "Configura-se o sequestro com a retirada da vítima do lugar onde não queria ficar, sendo transportada em automóvel, sem possibilidade de invocar socorro, para onde não queria ir, sob o domínio e intimidação de assaltante armado, ainda que por pouco tempo (RT 742/613).

Outrossim, o sequestro-relâmpago não está na linha de desdobramento do roubo. Foram condutas sucessivas e completamente distintas, daí porque inviável pensar-se em concurso formal.

Por fim, não ficou configurado o crime de associação criminosa, como ponderado pelo Ministério Público em alegações finais. Apesar do evidente concurso de agentes entre os réus para o cometimento do roubo e da extorsão tratados nestes autos, não vieram provas suficientes das elementares do crime do artigo 288 do Código Penal.

Não existe demonstração cabal de outros delitos perpetrados pelo grupo ou indício de sua estabilidade, que indique que os réus e seus comparsas tivessem se unido em concurso de agentes, de forma sólida e durável, para a prática destes crimes em específico. Em havendo dúvida, resolve-se em favor dos réus. In dubio pro reo.

Portanto, quanto ao delito de associação criminosa, impõe-se a absolvição dos réus por insuficiência probatória.

Superadas as apuradas teses defensivas, impõe-se a condenação dos réus Elvis e Abner pelo crime de roubo duplamente majorado e pelo crime de extorsão qualificada com causa de aumento de pena.

Passo ao cálculo das penas.

Atentando aos critérios norteadores da fixação das penas previstos no artigo 59, do Código Penal, observo que os réus Abner e Elvis são tecnicamente primários (certidões de fls. 214/215 e 211/213).

Na primeira fase de fixação de pena, para ambos os réus, verifico a presença de

circunstâncias judiciais desfavoráveis, que orientam majoração em metade sobre a pena mínima dos crimes em que incorreram. Os acusados demonstraram personalidades frias e agressivas, calculistas e com profunda ruptura de caráter. Foram muito cruéis com a vítima, optando também pela violência física, além da violência psicológica da grave ameaça armada. Mantiveram a vítima sentada no assoalho do veículo Honda Fit, espremida atrás do banco dianteiro, por mais de seis horas seguidas. Durante o período em que esteve cativa, a vítima referiu ter sentido câimbras, porque não conseguia se mexer dentro do carro, o que foi ignorado pelos agentes. Os acusados não tiveram qualquer entrave para agredir fisicamente a vítima, que sofreu com chutes e coronhadas desnecessárias, inclusive coronhada realizada com arma de fogo. Os agentes também mostraram uma navalha para a vítima e ameaçaram cortar sua orelha. A brutalidade era completamente desnecessária, porque não houve qualquer reação por parte da vítima. Além de vivenciar “sessão de tortura e coronhadas”, como literalmente referiu a vítima em audiência, também foi obrigada a suportar os agentes fumando maconha dentro do carro em que ela estava cativa. Ferida, ameaçada de morte, com dores e câimbras, completamente indefesa diante de elevado número de agentes, a vítima temeu concretamente por sua vida, crendo que realmente não sairia daquela situação. Naquele cubículo entre bancos do veículo, em algum ponto da comunidade, a vítima foi tomada por sensações de impotência, desesperança, revolta e tristeza. Por fim, e mais uma vez desnecessariamente, os agentes chutaram a vítima para fora do Honda Fit em movimento, numa velocidade estimada em 40 km/h, nada preocupados com o risco de ela ser atropelada no leito carroçável de uma via movimentada. A vítima contou que ficou ralada e machucada, com lesões físicas e hematomas. Embora tecnicamente primário, o réu Elvis não é estreante no mundo da criminalidade e evidenciou pendor para crimes patrimoniais. Elvis teve passagens pela Fundação Casa por roubo, receptação e furto, como admitiu em interrogatório judicial. Já o réu Abner segue foragido desde os fatos, deixando claro que crê na impunidade e pretende fugir à aplicação da lei penal. Os réus não têm traços de arrependimento e demonstraram exacerbada periculosidade. Como narrou o Delegado de Polícia ouvido em juízo, os dois réus já foram reconhecidos em outros procedimentos policiais e usavam sempre o mesmo modus operandi, conluiados com mais comparsas e armados, com emprego de violência física e veículo dublê, com placas diversas das originais, para dificultar detecção por radares, usando veículo como cativado na comunidade. Fixo as penas em SEIS ANOS DE RECLUSÃO E QUINZE DIAS-MULTA para o crime de roubo e em NOVE ANOS DE RECLUSÃO E QUINZE DIAS-MULTA para o crime de extorsão qualificada.

Na segunda fase de cálculo, tendo em vista que os crimes foram praticados durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do coronavírus (COVID-19), acolho o pleito do Ministério Público no sentido de reconhecer a incidência da agravante genérica de caráter objetivo, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal. Ao invés de os réus estarem obedecendo à quarentena no Estado de São Paulo, como era esperado de todo cidadão de bem e comprometido com a saúde pública, estavam praticando crimes de roubo e extorsão qualificada. A pandemia mundial do covid-19 não foi causa da ação criminosa, mas pano de fundo, como previsto em lei penal em situações de calamidade pública. Além disso, é notório que o policiamento foi reduzido durante o período de pandemia, o que facilitou e estimulou a ação criminosa. Por esse motivo, exaspero em um sexto suas penas e obtenho os resultados de SETE ANOS DE RECLUSÃO E DEZESSETE DIAS-MULTA para o crime de roubo e de DEZ ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO E DEZESSETE DIAS-MULTA para o crime de extorsão qualificada.

Ainda na segunda fase, considerando a questão objetiva da idade da vítima Jorge (60 anos), tem incidência a agravante genérica prevista pelo artigo 61, alínea “h” (vítima maior de 60 anos de idade). Elevo as penas dos acusados em um sexto e obtenho os resultados de OITO ANOS E DOIS MESES DE RECLUSÃO E DEZENOVE DIAS-MULTA para o crime de roubo e de DOZE ANOS E TRÊS MESES DE RECLUSÃO E DEZENOVE DIAS-MULTA para o crime de extorsão qualificada.

Na terceira fase de fixação da pena, tendo em vista a incidência da causa de aumento prevista no inciso II, do parágrafo 2º, do artigo 157, do Código Penal, aumento no mínimo de 1/3 (um terço) a pena então fixada para o crime de roubo e

obtenho para ambos os acusados o resultado de DEZ ANOS, DEZ MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO E VINTE E CINCO DIAS-MULTA.

Em razão da incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do parágrafo 2º-A, do Código Penal, aumento em 2/3 (dois terços) a pena fixada para o roubo, o que perfaz a pena de DEZOITO ANOS, HUM MÊS E VINTE E TRÊS DIAS DE RECLUSÃO E QUARENTA E UM DIAS-MULTA.

Ainda na terceira fase, tendo em vista que o crime de extorsão foi cometido por duas ou mais pessoas e também com emprego de arma, na forma do parágrafo 1º do artigo 158, do Código Penal, aumento a pena dos acusados em metade, por estarem presentes as duas situações legalmente previstas, havendo ao menos cinco agentes envolvidos e com emprego de arma de fogo, enquanto a vítima foi mantida cativa. Obtenho o resultado de DEZOITO ANOS, QUATRO MESES E QUINZE DIAS DE RECLUSÃO E VINTE E OITO DIAS-MULTA.

Tendo em vista que mediante mais de uma ação, os réus praticaram dois crimes distintos, somo as penas cominadas, conforme o disposto no artigo 69, do Código Penal e obtenho o resultado de TRINTA E SEIS ANOS, SEIS MESES E OITO DIAS DE RECLUSÃO E SESSENTA E NOVE DIAS-MULTA. À mingua de outras circunstâncias que incidam sobre os cálculos das penas, torno-as definitivas.

Considerando a situação econômica dos réus, cada dia-multa terá o valor de 1/30 do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, atualizado monetariamente.

O regime inicial de cumprimento de pena, para os dois réus, é o fechado, único compatível com as graves condutas perpetradas, com a quantidade de pena fixada e com as personalidades desvirtuadas de Elvis e Abner, como anotado na primeira fase de cálculo; ausentes valores morais e sociais mínimos para o convívio pacífico. Os réus denotaram alta periculosidade, praticando graves crimes, em nítida demonstração de desprezo pelo semelhante e sério desvio de caráter. A audácia e a periculosidade da dupla de réus ficaram evidenciadas, o que somado à intensa gravidade dos crimes considerados, impõem o regime inicial fechado para cumprimento de pena.

O réu Elvis foi preso preventivamente em 8 de fevereiro de 2022. O tempo de prisão não o favorece para a fixação de regime mais brando. A detração de pena e a progressão de regime deverão ser oportunamente analisadas em sede de execução penal, no Juízo competente para tal, com base na guia de recolhimento, na folha de antecedentes do acusado e nas informações carcerárias do condenado, após a realização dos devidos cálculos. Como bem se sabe, a progressão não se dá automaticamente, dependendo do requisito subjetivo atestado pela boa conduta carcerária.

Posto isso e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para condenar ELVIS DANIEL DIAS DA CUNHA e ABNER DE ARAUJO SILVA à pena de TRINTA E SEIS ANOS, SEIS MESES E OITO DIAS DE RECLUSÃO E SESSENTA E NOVE DIAS-MULTA, regime inicial fechado e piso mínimo legal, ambos pela prática dos delitos capitulados pelo artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, e artigo 158, parágrafos 1º e 3º, primeira parte, c.c. o artigo 61, inciso II, alíneas "j" e "h", regendo-se a série delitiva pelo artigo 69, todos do Código Penal. Outrossim, absolvo ELVIS DANIEL DIAS DA CUNHA e ABNER DE ARAÚJO SILVA da imputação que lhes foi feita pela denúncia, de prática do crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, e o faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A gravidade das condutas, o quantum de pena e o regime mais gravoso imposto para início de cumprimento não compactuam com o apelo em liberdade. Mantenho o decreto de prisão cautelar de Abner de Araújo Silva, agora por sentença condenatória.

Recomende-se o réu Elvis na prisão em que se encontra e expeça-se novo mandado de prisão para o foragido Abner.

Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

P. R. I. C.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA